

야생동물 인공증식 관리지침

I. 개 요

□ 목 적

「야생생물 보호 및 관리에 관한 법률」에 의해 상업적 목적으로 인공증식을 하고자 하는 경우 야생동물의 종류, 포획 허가기준·절차 등에 관한 지침을 정함으로써 야생동물의 인공증식 관리가 효율적으로 수행 되도록 하기 위함

□ 관련근거

○ 「야생생물 보호 및 관리에 관한 법률」 제19조(야생동물의 포획금지)
제1항 제5호

- 야생동물의 보호에 지장을 주지 아니하는 범위 안에서 **기후에너지환경부령**이 정하는 경우에는 야생동물 포획허가를 받아 포획 가능

○ 동법 시행규칙 제26조 (인공증식을 위한 포획허가)

- 법 제19조에서 "**기후에너지환경부령**이 정하는 경우"라 함은 별표7의 규정에 해당하는 야생동물을 **기후에너지환경부장관**이 정하는 기준 및 방법 등에 의하여 시장·군수·구청장의 허가를 받아 상업적 목적으로 인공증식 하고자 하는 경우를 말함

《 인공증식을 위한 포획허가대상 야생동물 : 「별표 7」 》

구 분	종 명
포유류	다람쥐 <i>Tamias sibiricus</i>
조류	1. 청둥오리 <i>Anas platyrhynchos</i> 2. 흰뺨검둥오리 <i>Anas poecilorhyncha</i> 3. 물닭 <i>Fulica atra</i> 4. 쇠물닭 <i>Gallinula Chloropus</i>
양서류	1. 한국산개구리 <i>Rana coreana</i> 2. 계곡산개구리 <i>Rana huanrenensis</i> 3. 북방산개구리 <i>Rana dybowskii</i>
파충류	1. 살모사 <i>Gloydius brevicaudus</i> 2. 쇠살모사 <i>Gloydius ussuriensis</i> 3. 까치살모사 <i>Gloydius saxatilis</i> 4. 능구렁이 <i>Dinodon rufozonatus</i>

II. 포획허가기준 및 절차

1. 포획허가 기준

가. 공통사항

[1] 포획허가 신청 및 허가 등

☐ 포획허가 신청

○ 인공증식을 위해 야생동물을 포획하고자 하는 자는 포획야생동물의 종류와 수량, 포획목적, 포획기간, 포획지역, 포획방법 등을 기재한 포획허가 신청서(붙임1)를 관할 시장·군수·구청장에게 제출하여야 함

※ 포획지역은 5,000분의1 지형도에 대상지역을 표기하여 제출(면적 포함)

☐ 포획허가

○ 시장·군수·구청장은 포획허가 신청서에 대하여 포획방법·수량 및 방법의 적정성 등을 검토하여 포획 허가여부를 결정함

○ 포획지역이 1개 이상일 때에는 허가신청서에 포획지역을 일괄 기재하여 허가신청 및 허가 가능함

○ 포획지역과 인공증식장소는 동일한 관할구역(시·군·구 단위 기준)에 위치하여야 함

○ 포획허가 횟수

- 포획 남용 방지를 위해 동일인은 동일종에 대해 3년 동안 총 3회까지만 포획을 허용하고 3회 포획한 때에는 그때부터 3년간 인공증식 목적의 포획허가를 금지함

○ 포획허가증은 인공증식장소 내 식별하기 쉬운 위치에 항상 비치하여야 함

□ 포획시기

○ 야생동물의 포획은 생육이 가장 활발한 시기(4~11월)에 포획하는 것을 원칙으로 함

- 다만, 양서류의 경우 지역 및 산란시기 등으로 고려하여 3월부터 포획허가가 가능

□ 동일 지역 등의 연속 포획금지

○ 한번(1회) 포획한 지역은 종(種) 보전을 위해 포획한날로부터 3년간 포획한 지역 및 주변 일정지역은 동일종의 포획허가를 금지함

- 주변 일정지역이라 함은 허가한 지역의 경계선에서 허가지역 장축길이의 50%범위 내 지역을 말함

「예시」: 다람쥐 포획허가를 한 지역이 최소길이는 200m이나 최대길이

가 1,000m인 경우, 경계선으로부터 500m 이내지역

☐ 포획 및 포획신고

○ 포획허가를 받은 후 포획한 야생동물은 포획한 날로부터 5일 이내에
시장·군수·구청장에게 신고하여야 함

- 신고 시에는 허가증 뒷면에 포획사실 등을 기재하고 포획개체수를 확인할 수 있는 사진 등 증빙서류를 제출하여야 함

○ 포획한 야생동물은 인공증식 목적으로만 사용되어야 함(위반 시 처벌됨)

[2] 인공증식 장소 및 시설 등

☐ 인공증식 장소

○ 인공증식장소는 사용할 수 있는 법적권리(사용권, 소유권, 임대, 지역권, 지상권 등)를 취득한 토지(산림, 하천, 호소, 전, 답 등)이어야 함

○ 인공증식장소는 인공증식 대상 야생동물의 먹이, 서식·분포 등 생태적 특성 등을 고려하여 최적의 서식조건에서 인공증식 및 사육이 될 수 있도록 최대한 현재의 자연 상태가 잘 유지될 수 있는 지역이어야 함

- 아울러 당해 및 주변지역의 자연생태 및 경관 등이 조화가 유지되도록 하여야 하며 당해지역은 최적의 서식조건 유지를 위해 전체면적의 25% 이상은 원형보전 하여야 함

○ 인공증식장소는 원칙적으로 마을(5가구이상)과 일정거리 이상 이격(최하 300m)되도록 하여야 함

- 마을규모가 50가구 이상인 때에는 원칙적으로 500m이상 이격되어야

함

※ 파충류의 경우 마을과의 이격거리는 별도기준 적용

□ 인공증식 시설

○ 증식 동물의 생태적 특성 등을 고려하여 동물이 학대받거나 비위생적인 시설에서 증식·사육되지 않도록 적정한 시설설치 및 환경이 유지되도록 하여야 함

○ 동물의 탈출 및 안전사고 방지를 위한 적정시설을 설치하여야 함

- 출입문은 비상문(2중문 등)을 설치하여야 하며, 관계자 출입 및 인공증식을 위하여 필요한 경우 외에는 항상 잠겨 있어야 함

- 울타리(웬스) 등은 바닥 밑 까지 고정 설치하여 내부로부터의 탈출 및 외부로부터의 침입이 방지되도록 하여야 함.

※ 독성을 가진 파충류의 경우 탈출예방을 위한 시설 및 필요한 조치를 취하여야 함

- 화재 등 비상사태 발생시 동물 탈출로 인해 주변지역에 피해가 발생하지 않도록 예방시설 설치 등 필요한 예방조치를 취하여야 함

○ 인공증식 시설에는 인공증식사실을 나타내는 표지판을 설치하여 일반인들이 인공증식시설임을 식별할 수 있도록 하여야 함

「예시」: "다람쥐 인공증식시설", "청둥오리 인공증식시설", "살모사 인공증식 시설", "북방산개구리 인공증식시설", "방역상 출입금지" 등

□ 환경관리 및 폐사처리 등

○ 증식동물의 질병 예방 및 기생충 방제 등 위생관리에 힘써야 하며, 질

병발생 또는 부상동물 발생시 적절한 조치를 취하여야 함

○ 인공증식으로 인해 주변지역에 소음, 악취 등 생활환경피해가 발생되지 않도록 조치하여야 함

○ 증식장소 및 시설에서 발생하는 환경오염물질은 환경관련법에 따라 처리하고 적용 법률이 없는 때에는 관련법을 준용·처리하여야 함

○ 포획·증식한 동물을 운반하는 때에는 동물이 학대되지 않은 방법으로 운반하여야 하며 동물탈출 방지시설 등을 설치하여야 함

○ 동물이 탈출하였을 경우에는 24시간 이내에 허가권자에게 신고하여야 하며, 탈출한 동물은 인체 및 재산상의 위해염려가 없는 한 허가권자의 허가 없이 포획할 수 없음(이 경우 3회 포획 금지 적용 제외)

○ 인공증식 중 포획한 야생동물이 죽거나 질병으로 사육할 수 없을 경우에는 5일 이내 허가권자에게 신고(붙임2)후 처리하여야 함

○ 전염병 등 질병으로 폐사 하거나 질병으로 사육할 수 없을 경우에는 가축전염병예방법의 규정에 따라 처리하여야 함

- 질병이 아닌 사고 등으로 폐사 한 때에는 폐기물관리법 등 관련법에 따라 처리하여야 함

○ 전염병이 발생한 경우에는 즉시 허가권자에게 신고하고 방역 등 필요한 전염병 예방조치를 취하여야 함

[3] 포획금지 지역 및 포획방법

☐ 포획금지 지역

○ 「야생생물 보호 및 관리에 관한 법률」에 의하여 지정된 야생생물

특별보호구역

○ 「야생생물 보호 및 관리에 관한 법률」에 의하여 지정된 야생생물 보호구역

- 다만, 야생식물 보호만을 위해 지정된 보호구역은 포획허가 가능

○ 자연환경보전법에 의한 생태·경관보전지역

○ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 의한 생태계보전지구

○ 그 밖에 자연공원법 등 다른 법률에 의하여 야생동물보호를 위하여 지정된 용도지역 또는 야생동물의 포획을 금지·제한하고 있는 지역

☐ 포획방법

○ 야생동물 포획은 담당공무원 또는 야생동·식물보호원의 입회하에 실시되어야 함

○ 포획은 그 동물의 생태적 특성을 고려하여 적절한 방법으로 포획하되 개체가 상하거나 다치지 않는 안전한 방법으로 포획하여야 함

○ 덫, 올무 등과 같이 야생동물이 다치거나 학대하는 방법으로 포획하여서는 아니 됨

○ 포획한 동물이 인공증식장소에 도착하기 전에 폐사한 경우에는 신고 후 야산 등 적절한 장소에 매립하여야 함

[4] 인공증식 용도 및 재방사 등

☐ 인공증식 후 사용 용도

○ 인공증식 한 야생동물은 원칙적으로 다음 용도에 한하여 상업목적으로 사용되어야 함

- 학술·연구용, 약용, 재 증식용, 방사용, 애완용, 동물원 관람 및 전시용, 수출용, 식용 및 그 가공재료(식품위생법에 저촉되지 않는 경우에 한함)

□ 재방사

- 인공증식을 목적으로 포획한 야생동물은 포획한 날로부터 30개월 이내에 포획한 장소 또는 그 주변지역에 다시 풀어 놓아야 함
- 포획한 동물이 폐사, 부상, 노화 등으로 다시 풀어 놓을 수 없거나 풀어놓더라도 실효성이 없을 경우에는 그 개체로부터 증식한 종을 포획한 개체수의 1.2배 이상을 방사하여야 함
- 포획한 야생동물 또는 증식한 종을 방사할 경우에는 담당공무원 또는 야생동·식물보호원의 입회하에 방사하고 그 방사장면 사진 등 방사사실 입증자료를 첨부하여 허가받은 기관에 제출하여야 함

[5] 인공증식 된 동물의 개체관리

□ 관리대장 작성관리

- 야생동물 포획허가를 받아 인공 증식을 하는 자는 인공사육 한 동물의 양도·판매 및 보관실태를 관리대장(붙임4)에 작성·관리하여야 함
- 야생동물포획허가를 받아 인공증식한 자로부터 인공 사육한 동물을 양수받아 인공증식을 하는 자도 관리대장을 작성·관리하여야 함

□ 양도·양수 및 판매 등

- 인공 증식목적으로 인공 증식된 동물을 양도하고자 하는 경우에는 양수자가 이 지침에 의한 인공증식 장소 및 증식시설을 먼저 갖춘 경우에 한하여 양도 하여야 함(인공증식 목적으로 포획한 야생동물은 양도 불가)

○ 인공증식이 아닌 상업목적으로 사용하고자 하는 자는 인공증식자에게 직접 구입하거나 이를 구입한자로부터 구입하여야 함

- 다만, 인공증식 된 개체는 무분별한 판매·유통방지를 위해 2차에 한하여 판매·유통 할 수 있음

(예 시) : A가 인공 증식자로부터 다람쥐 100마리를 구입한 경우, A는 소비자에게 직접 판매하거나 B에게 다람쥐 50마리를 판매할 수 있음(1차). 그리고 B는 그 50마리를 소비자인 C 등에게 판매(2차)할 수 있으나, 소비자인 C 등은 다른 사람에게 다시 판매·유통하지 못함

- 인공증식한 개체를 구입한 자는 그 개체가 인공증식된 것임을 증명할 수 있는 관리대장(붙임4) 또는 인계·인수대장(붙임5) 사본을 가지고 있어야 함(위 예시의 A·B·C)

※ 위 예시의 경우, 인공증식자는 A에게, A는 B에게, B는 C에게 각각 관리대장(붙임4) 또는 판매·거래대장(붙임5)에 판매사실을 기재하여 그 사본을 주어야 함

□ 기 타

○ 포획한 야생동물은 특별한 사유가 없는 한 인공 증식된 종과 구분될 수 있도록 그 동물이 있는 장소에 그 사실을 알 수 있는 적정한 표지시설을 부착하여야 함(다람쥐, 조류, 파충류에 한함)

○ 포획한 야생동물을 증식 등을 위해 부득이 인공 증식된 종과 동일 시설에서 증식하는 경우에는 그 개체에 포획한 야생동물임을 알 수 있는 적정한 표지시설을 부착 하도록 하여야 함(다람쥐 및 조류에 한함)

[6] 기존의 인공증식자에 대한 조치 등

☐ 경과조치

○ 이 지침에 의해 인공증식증명서를 받은 기존의 인공증식자는 관리대장(붙임4)기록유지 등 이 지침내용을 준수하여야 함

☐ 기 타

○ 인공증식한 자로부터 인공증식된 개체를 양수받아 인공 증식하고자 하는 자는 인공증식 장소 및 인공증식 시설을 갖춘 후 시장·군수·구청장으로부터 인공증식증명서(붙임7)를 발급받아야 함.

※ 인공증식 한 개체를 양수받아 재 인공증식 하는 경우, 포획허가증을 발급받을 수 없으므로 인공증식증명서를 발급하여 포획허가증으로 갈음할 수 있도록 함

나. 종별 포획기준

《 인공증식을 위한 야생동물의 포획수량 및 방법 : 총괄 》

구 분	대상동물	포획수량	포획방법
포유류(1)	다람쥐	10마리 이내(암수 각5)	생포덫(Live Trap) 사용
조류(4)	청둥오리, 흰뺨검둥오리, 물닭, 쇠물닭	각 개체별 10마리 이내 (암수 각5)	그물, 생포틀 등 개체가 다치지 않는 방법
양서류(3)	한국산개구리, 계곡 산개구리, 북방산개 구리	각 개체별 100마리 이내 (암수 각50)	떨채, 생포 등 개체가 다치지 않는 방법
파충류(4)	살모사, 쇠살모사	각 개체별 30마리 이내 (암수 각15)	Picker(집게)사용 뱀그물, 포크레인 등 사용금지
	능구렁이	20마리 이내 (암수 각10)	
	까치살모사	10마리 이내(암수 각5)	

[1] 포유류(다람쥐)

☐ 포획 개체수

○ 1회 최대 포획 개체수 10마리 이내(암수 각 5마리), 3년간 최대 30마리 이내

○ 다람쥐 이외의 종이 생포되었을 경우에는 지체 없이 현지에서 방사하여야 하며, 부상개체 발생시에는 치료 후 생포한 지점에서 재방사하여야 함.

☐ 포획방법

○ 생포덫(Live Trap)만 사용하여 부상개체 발생 및 폐사를 방지하여야 함.

○ 생포 작업중 폐사체가 발생한 경우에는 폐사 개체수 및 사유, 처리방

법 등을 시장·군수·구청장에게 지체 없이 신고하여야 함

☐ 포획지역

○ 반경 1.5km 단위로 포획을 허가하되, 포획허가지역 및 주변지역(최대2km)은 3년 동안 포획제한

☐ 운반방법

○ 포획한 다람쥐는 운반상자 등을 이용하여 개체가 다치지 않게 운반하여야 하며, 운송시 탈출되지 않도록 유의하여야 함

[2] 조 류(청둥오리, 흰뺨검둥오리, 물닭, 쇠물닭)

☐ 포획 개체수

○ 각 개체별 1회 최대 10마리 이내(암수 각5마리), 3년간 각 개체별 최대 30마리 이내

☐ 포획지역

○ 반경 1.5km 단위로 포획을 허가하되, 포획허가지역 및 주변지역(최대2km)은 3년 동안 포획제한

☐ 포획방법

○ 그물, 생포 틀 등 포획대상 개체가 다치지 않는 방법을 사용하여 하며, 올가미, 총포, 덫 등의 상해 가능성이 있는 방법으로 포획 금지

- 번식기에 둥지에서 알 또는 새끼 수거 등은 절대금지

☐ 운반방법

○ 운반용상자(철재상자 또는 나무상자)는 운반하는 개체 크기 및 수를 고려하여 충분한 공간 및 숨구멍 등을 확보하여야 하며, 탈출되지 않도록

록 안전하게 운반하여야 함

[3] 양서류(한국산개구리, 계곡산개구리, 북방산개구리)

☐ 포획 개체수

○ 각 개체별 1회 최대 100마리 이내(암수 각50마리), 3년간 각 개체별 최대 300마리

○ 개구리, 올챙이 등의 성체를 포획하여야 하며 알은 포획금지

☐ 포획방법

○ 뜰채, 족대 등 포획대상 개체가 다치지 않는 방법을 사용하여야 하며, 전기충격 등의 위험한 방법으로 포획하여서는 아니 됨

☐ 포획지역

○ 반경 1.5km 단위로 포획을 허가하되, 포획허가지역 및 주변지역(최대 2km)은 3년 동안 포획제한

○ 반경 1.5km 지역에서 30마리 이내의 개구리나 올챙이를 포획하여야 하며, 3~4개 지역에서 분산 채집하여야 함

☐ 운반방법

○ 운반시 운반상자에는 구멍을 뚫어 호흡이 가능하도록 하여야 하며, 습기를 유지할 수 있어야 함

[4] 파충류(살모사, 쇠살모사, 능구렁이, 까치살모사)

☐ 포획 개체수

○ 까치살모사 : 1회 최대 10마리 이내(암수 각5마리), 3년간 최대30마리

○ 능구렁이 : 1회 최대 20마리 이내(암수 각10마리), 3년간 최대60마리

○ 살모사, 쇠살모사 : 각 개체별 1회 최대 30마리 이내(암수 각15마리),
3년간 최대 각 90마리

※ 성체만 포획이 가능하며 알은 포획금지

☐ 포획방법

○ Picker(집게) 등으로 개체가 상하지 않게 포획하여야 하며, 뱀그물,
포크레인 사용 등 불법 포획도구로 포획 금지

※ 동면중인 뱀을 포크레인 등으로 대량 포획하는 행위는 절대금지

☐ 포획지역

○ 반경 2km 단위로 포획을 허가하되, 포획허가지역 및 주변지역(최대 3
km)은 3년 동안 포획제한

○ 반경 2km 이내의 1개 지역에서 10마리 이내로 포획하여야 하며, 3~4
개 이상 지역에서 분산 채집하여야 함

☐ 운반방법

○ 운반용 상자는 충분한 공간과 호흡구멍이 있어야 하며, 탈출로 인한
인체 위해 등의 우려가 없도록 자물쇠 등 외부 차단장치를 갖추어야 함

다. 종별 시설기준

[1] 포유류(다람쥐)

☐ 인공증식장 면적 : 1,000m² (약 300평)이상

○ 인공증식 시설 전용면적

- 150마리 이내 : 1,000m² (약 300평)이상

- 250마리 이내 : 1,300m² (약 400평)이상

- 250마리 이상 : 1,600m² (약 500평)이상

※ 인공증식과 직접 관련이 없는 건축물·공작물(예 : 주택, 주차장, 창고 등) 및 먹이장시설(증식·저장·급식)은 인공증식장 면적에서 제외(조류, 양서, 파충류도 동일하게 적용)

□ 증식시설

○ 울타리(웬스)시설

- 인공증식 중인 개체가 탈출하지 못하고 또한 외부로부터 천적 등이 침입할 수 없도록 울타리 및 지붕까지 망목(mesh) 10mm이내인 철망을 설치하여야 함.

- 울타리의 고정지주는 지면으로부터 1m 이상의 깊이가 되도록 시멘트, 벽돌 등으로 기초공사를 실시하거나, 부식되지 않는 철망, 철판 등을 묻어 땅굴을 이용한 사육개체의 탈출 및 외부로부터 다른 동물의 침입을 방지하도록 조치하여야 함

○ 관리자 출입문

- 인공증식 중인 동물의 탈출방지를 위해 출입문은 2중으로 설치하여야 함

○ 급수시설 및 급식시설

○ 운동시설

- 전체면적의 30% 이상 되어야 하며, 반자연상태 등의 서식조건을 유지하여야 함

○ 동면시설(은신굴)

- 나무상자 등으로 제작하며 1마리당 1개씩 설치

[2] 조 류(청둥오리, 흰뺨검둥오리, 물닭, 쇠물닭)

□ 인공증식장 면적 : 1,000m² (약 300평)이상

- 1쌍당 6m² 이상을 기준으로 하되 인공증식 후 수량을 감안하여 충분한 공간 및 자연경관 등을 확보하여야 함

- 인공증식 시설 전용면적

- 150마리 이내 : 1,000m² (약 300평)이상

- 250마리 이내 : 1,500m² (약 450평)이상

- 250마리 이상 : 2,000m² (약 500평)이상

□ 실외시설

- 수환경시설 (호소, 물웅덩이 등)

- 전체 면적의 20% 이상 설치

- 울타리(웬스) 시설

- 인공증식 중인 개체가 탈출하지 못하도록 하여야 하며 외부로부터 천적 등이 침입할 수 없도록 울타리 및 지붕까지 철망 또는 망목을 설치하여야 함.

- 울타리의 높이는 2m이상으로 하고, 울타리의 고정지주는 지면으로부터 1m 이상의 깊이가 되도록 시멘트, 벽돌 등으로 기초공사를 실시하거나, 부식되지 않는 철망, 철판 등을 묻어 땅굴을 이용한 사육개체의 탈출 및 외부로부터 다른 동물의 침입을 방지하도록 조치하여야 함

- 사육·관리자 출입문

- 사육동물의 탈출방지를 위해 출입문은 2중으로 설치하여야 함.

○ 오물처리시설 또는 오염방지를 위한 정화시설

□ 실내시설

○ 부화시설

- 일정한 온·습도를 유지할 수 있는 부화장 또는 부화기(인큐베이터)
설치

○ 육추시설

- 부화한 유조를 사육하기 위하여 온도조절이 가능한 시설로 유조(40일
령 기준) 15마리당 2m² 이상으로 설치

※ 육추시설 : 부화한 조류의 새끼를 일정기간동안 키우는 시설

[3] 양서류(한국산개구리, 계곡산개구리, 북방산개구리)

□ 인공증식장 면적 : 1,000m² (약 300평)이상

□ 증식시설

○ 수환경시설(웅덩이, 계류, 논 등)

- 수환경시설 면적은 인공증식시설 전체면적의 30% 이상

○ 울타리(웬스)시설

- 높이 1.5미터 이상의 웬스를 설치하고 웬스 끝 부분은 "┐"모양으로
구부리거나 망목 등을 설치하여 개구리들의 외부 유출 예방

- 울타리의 고정지주는 지면으로부터 50cm 이상의 깊이가 되도록 시멘
트, 벽돌 등으로 기초공사를 실시하여 장마, 태풍시 유실되지 않도록 조
치

○ 그늘시설(흙판, 그늘막 등)

○ 부화시설(의무적 설치시설임)

- 7m×40m 이상의 비닐하우스 1개 이상

- 비닐하우스 내의 온도를 일정하게 유지시키기 위한 온도조절장치

- 알 또는 올챙이의 자연부화 및 변태를 위한 수조시설 또는 웅덩이 시설 3개 이상 설치

[4] 과충류(살모사, 쇠살모사, 능구렁이, 까치살모사)

□ 인공증식장 면적 : 1,000m² (약 300평)이상

○ 과충류는 외부 유출될 경우 인체에 피해를 끼칠 우려가 있으므로 마을로부터 일정거리 이상 이격되어야 함

- 5가구 미만의 마을로부터 500m 이상, 5가구 이상의 마을로부터 1km 이상 이격되어야 함

□ 실외시설

○ 울타리(웬스)시설

- 울타리(웬스)는 철망, 콘크리트, 블록, 스투트 등으로 제작하며, 높이는 2미터 이상으로 하고, 출입문은 2중으로 설치하여 외부 탈출 등에 유의

- 바닥은 망사·철망 등을 깔아서 땅속으로 외부 탈출이나 외부에서 다른 동물의 유입이 되지 않도록 하여야 함

○ 급수대, 웅덩이 시설

○ 일광욕시설 3~4개(돌무더기 등)

○ 동면시설(10개소 이상)

☐ 실내시설(임의적 선택시설)

○ 면적 : 33m² 이상(인공부화 시설)

※ 실내에 인공증식시설을 설치할 때에는 민가에 대한 피해를 고려하여 외부와 완전차단 되도록 조치하여야 함

○ 일정온도를 유지할 수 있는 센서, 온방장치 및 부화시설(인큐베이터 등)

○ 적응시설(뱀상자) : 10개 이상

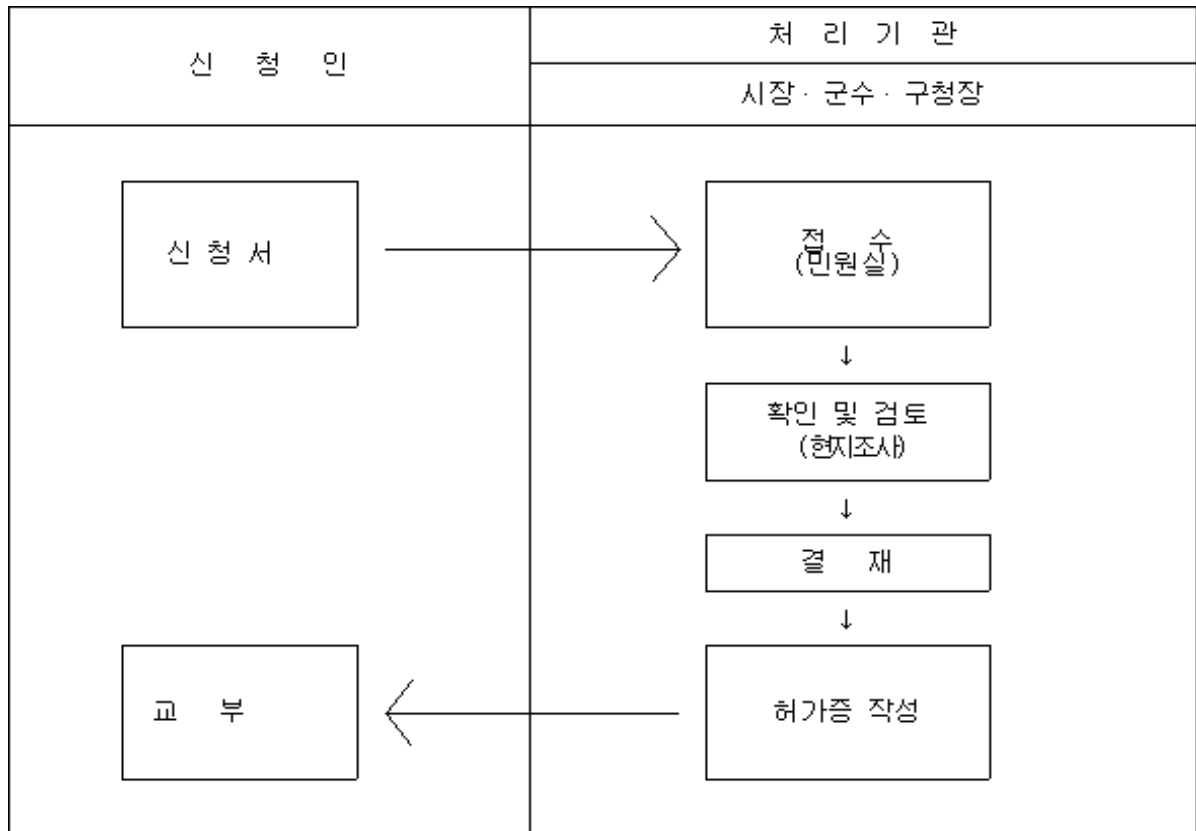
- '뱀상자는 30cm×30cm×30cm이상의 크기로 뱀을 정면에서 볼 수 있도록 투명한 재질로 제작하고, 자물쇠 등 외부차단장치를 설치하여야 함

○ 조명시설

○ 환풍시설

Ⅲ. 허가절차 및 업무처리요령

☐ 허가절차



□ 업무처리요령

○ 허가 신청서류 검토

- 포획 수량, 기간 및 구역 등 포획방법의 적정성 검토

- 인공증식계획서 검토

• 인공증식시설 개요(개인소유 또는 임대받은 토지임을 증명하는 서류 포함)

• 인공증식방법

• 인공증식 후 이용계획(방사계획 포함)

※ 필요시 인공증식 시설 및 기술의 적정성에 대해 관계전문가(국립환경연구원 등)에 문의 및 검토의뢰

- 타법상 저촉여부

○ 현지조사 및 확인

- 인공증식시설 적정여부

· 면적, 각종 시설의 적정여부, 외부탈출 및 유입 가능성 여부, 표지판 설치여부, 민가 등에 피해우려 여부(소음, 악취, 인체 피해 등)

- 포획된 개체에 대한 확인

○ 사후관리

- 사후관리를 위하여 허가받은 인공증식시설 관리 및 증식·유통현황 등에 대하여 정기(연1회) 및 수시 지도·점검 실시

☐ 처리기간 : 5일

☐ 허가의 취소

○ 거짓 또는 부정한 방법으로 허가를 받거나 허가조건을 위반한 경우

○ 이 법 또는 이 법에 의한 명령을 위반한 경우

☐ 허가서 발급 및 관리

○ 시장·군수·구청장은 붙임2의 서식에 의거 허가증을 교부하고 그 내역을 발급대장(붙임4)에 정확히 기록한 후 보관하여야 함

○ 허가를 받은 자는 포획한 야생동물이 폐사 되었을 때는 허가관청에 신고하고 허가증(붙임2) 뒷면에 기재하고 담당공무원의 확인으로 폐사 신고에 갈음할 수 있음

IV. 행정사항

☐ 시행일 : 이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

☐ 재검토기한

○ 기후에너지환경부장관은 이 예규에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2018년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.